“9·20”狮山物体打击事故调查报告

2018年9月20日19时20分左右，位于佛山市南海区狮山镇罗村塘头村“下坑”（土名）自编1号佛山市智光智能装备有限公司内发生一起物体打击事故，工人陈守结在作业过程中因冲压机机身突然断裂导致其死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“9·20”狮山物体打击事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监督管理局（质监）、狮山镇等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“9·20”狮山物体打击事故。

（二）事故发生时间:2018年9月20日19时20分左右。

（三）事故发生地点:南海区狮山镇罗村塘头村“下坑”（土名）自编1号佛山市智光智能装备有限公司的分租车间。

（四）事故单位（个人）:黄震、张菊香、陈昌椿，广东宏

兴机械有限公司。

（五）事故相关单位（个人）：佛山市智光智能装备有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：约109万元。

调查组认定，“9·20”狮山物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.黄震，男，汉族，1986年9月23日出生，住址：湖南省新田县龙泉镇坪头岭村2组。

张菊香，女，汉族，1977年8月12日出生，住址：安徽省舒城县干汊河镇韩湾村岗头组14号。

陈昌椿，男，汉族，1977年10月10日出生，住址：江西省赣州市赣县阳埠乡阳埠村方团组9号。

2.广东宏兴机械有限公司(以下简称宏兴公司),《营业执照》统一社会信用代码：9144060623192998 47；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市顺德区陈村镇石洲文海；法定代表人：李智豪；注册资本：人民币壹仟零陆拾万元；成立日期：1997年5月19日；营业期限：长期；经营范围：经营本

企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；生产：锻压机械，金属切削机床；国内商业、物资供销业（不含国家政策规定的专控、专营商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位基本情况

佛山市智光智能装备有限公司（以下简称智光智能公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605351983 31XF；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区狮山镇塘头村“下坑”（土名）自编1号；法定代表人：余成；注册资本：人民币贰佰万元；成立日期：2015年8月17日；营业期限：长期；经营范围：研发、制造、销售：智能自动化装备、环保设备、机箱、机柜、钣金制品、金属制品；提供智能自动化技术服务。（企业投资准入负面清单中禁止类和限制类项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）死者的基本情况

死者陈守结，男，汉族，1974年5月9日出生，住址：广西横县马山乡金石村委龙村6号。

（四）其他基本情况

1.余建国于2015年7月从梁灿锋处承租了南海区罗村塘头

村“下坑”（土名）自编1号的厂房，并成立了智光智能公司。智光智能公司于2018年4月将公司厂房（2、3号车间）转租给黄震、张菊香、陈昌椿使用，合同由黄震为代表签订。黄震、张菊香、陈昌椿三人合伙经营，事故发生时未取得营业执照。陈守结是黄震、张菊香、陈昌椿三人聘请的员工，是装模师傅,负责冲压机的日常维护及其模具的安装调试。

2.涉事冲压机全名叫开式可倾压力机，宏兴公司制造，型号JD23-63，公称压力630KN，2004年出厂，出厂编号：0627。该冲压机是黄震和陈昌椿于2018年5月6日从佛山市南海区黎兆康机械维修部购买的,是佛山市南海区黎兆康机械维修部收购回来的旧设备,没有合格证、使用说明书。

3.事故调查组委托广东省质量监督机械检验站对涉事冲压机进行技术鉴定，报告编号：JD20181002，鉴定时间是2018年10月8日至2018年11月28日，鉴定意见如下:（1）涉事设备未安装超载保护装置，不满足国家标准要求，当滑块在运行过程中发生超载故障时，对该设备各部件的刚性存在危害;（2）涉事设备的铸铁机身存在气孔、渣孔、裂缝、夹砂缺陷，且有陈旧断面，属于缺陷铸铁件，不满足国家标准要求，其运行过程中的受力不能保证。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 9 月 20 日 19 时 20 分左右，冲压工人对长约 150 厘米、宽 15 厘米、厚 0.12 厘米的薄铁板进行冲压作业时产品出现缺陷，需陈守结调试冲压机。当陈守结把薄铁板放在模具上，用脚操作冲压机踏板时，冲压机的机身突然沿工作平台面断开，上半部分前倾倒下压住陈守结。现场工人立即通知黄震，黄震及时拨打了 120。救护车到达现场后，医务人员宣布陈守结当场死亡。

（二）事故直接原因

死者陈守结调试冲压机时，冲压机未安装超载保护装置，且冲压机的铸铁机身存在缺陷，导致冲压机的机身发生断裂，造成陈守结死亡，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

南海区安监局 9 月 20 日 21 时 29 分接到狮山镇安监分局报告后，由应急值班领导冯仕良副局长带队，22 时 10 分许到达现场处置。

事故发生后狮山镇公安、安监、塘头社区工作人员到场处理，积极协调死者家属工作，已经责令事故单位停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监部门已经到现场进行事故调查、取证工作，要求黄震、张菊香、陈昌椿三人一要全

力做好事故善后处理工作；二要积极配合事故调查组做好事故调查工作；三要在事故隐患整改完毕后才能向有关部门提出复工复产申请；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况：

事故发生后，狮山镇政府组织黄震、张菊香、陈昌椿与死者家属进行赔偿事宜协商，黄震、张菊香、陈昌椿与死者家属签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）黄震、张菊香、陈昌椿购买使用无合格证和使用说明书的旧冲压机，将有缺陷的设备投入使用；未健全生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现开式可倾压力机无超载保护装置；未向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，作业现场未设置明显的安全警示标志。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条、第三十八条、第四十一条之规定。

（二）宏兴公司制造的涉事冲压机的铸铁机身属于缺陷铸铁件，违反《锻压机械灰铸铁件 技术条件》（JB/T 5775-1991）

4.8.2.1之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）黄震、张菊香、陈昌椿，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对黄震、张菊香、陈昌椿进行调查处理。

（二）宏兴公司，建议区市场监督管理局（质监）将其产品存在风险的情况通报当地质监部门，并将通报落实情况报区安委办。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，要认真吸取此次事故的惨痛教训，各单位（个人）应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。扎实开展安全生产教育培训工作，提高从业人员的安全意识。同时各设备生产企业要建立健全销售台账，对其生产的产品质量负责。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要应履行本行业、领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。积极采取

突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查、交叉检查等多种方式，对存在重大安全隐患的，一律停产停业整顿，直至依法关闭。

（三）质监部门应加大对设备生产企业待销产品的抽查力度，发现产品质量不合格的，责令其限期改正。逾期不改正的依法予以公告；公告后经复查仍不合格的，责令停业，限期整顿；整顿期满后经复查产品质量仍不合格的，吊销营业执照。

（四）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“9·20”狮山物体打击事故调查组

2018年12月7日